+ Μέγεθος Γραμμάτων -

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΥΑ 313//1997 (ΥΑ 3131{2/22/97 ΦΕΚ Β 795 1997): Γενικός Κανονισμός αρ. 16 για τα θαλάσσια ταξί. (Βλ.άρθρο 0, βλ.τροπ.με ΥΑ 2133.1/1896/2018) (180843)

Αρθρο :0

Αριθ. 3131.2/22/97 ΦΕΚ Β'795 3.9.1997
Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 16
<<Για τα θαλάσια ταξί>>.

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ Αριθμ. 2133.1/49509/2020 (ΦΕΚ Β' 3518/25.08.2020)
"Εγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ' αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»".

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξειςτου άρθρου 1 0 του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ Α 40) που αντικαθιστά το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚΑ 261) <<περί Κ.Δ.Ν.Δ.>>.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37α του Ν.Δ. 187/73 <<περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου>> (ΦΕΚ Α 261), που προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2329/95 <<Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ Α 172).

3. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154).

4. Το Γενικό Κανονισμό με αριθ. 16 που εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο :ΜΟΝΟ

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο μόνο

α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 16

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΘ. 16

<<Για τα θαλάσσια ταξί>>

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του δια του από 9/22 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 <<περί πειθαρχικής εξουσίας των

Προισταμένων των Λιμενικών Αρχών>> (ΦΕΚ Α 162), συνδυαζόμενες μετα άρθρα 141-157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ Α 261) .

β) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 <<Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας>> (ΦΕΚ Α 39) .

γ) Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ Α 261) <<Περί Κ.Δ.Ν.Δ.>>, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ Α 40) <<Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού>>.

δ) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154) .

ε) Το υπ`αριθ. 1046793/0015/1 2-5-97 έγγραφο ΥΠ.ΟΙΚ.

στ) Το αριθ. 330/10-07-97 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Κανονισμό:

Αρθρο :1

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ Αριθμ. 2133.1/49509/2020 (ΦΕΚ Β` 3518/25.08.2020) "Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ` αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»".

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 1

Οριια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στους λιμένες, στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της Χώρας.

Αρθρο :2

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Γενικού Κανονισμού Λιμένα, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι αυτών προσδιοριζόμενη σημασία.

1. <<Θαλάσσιο ταξί>> (SEA TAXI): Κάθε επαγγελματικό σκάφος, κόρων

ολικής χωρητικότητας άνω των πέντε (5) και ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι (20) κόμβους σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ), που εφοδιάζεται με άδεια της Λιμενικής Αρχής κατά τις διατάξεις του παρόντος και μεταφέρει μέχρι οκτώ (8) κατ`ανώτατο όριο επιβάτες σε μόνιμα στεγασμένο κατά το χειμώνα και σκιαζόμενο κατά το θέρος χώρο.

2. <<Επιβάτης>>: Κάθε άτομο ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους, εκτός του κυβερνήτη και του πληρώματος, που επιβαίνει στο θαλάσσιο ταξί για αναψυχή ή μεταφορά.

3. <<Κυβερνήτης>>:Το πρόσωπο εκείνο στο οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση ναυτολόγησης η διακυβέρνηση του θαλάσσιου ταξί ή το πρόσωπο εκείνο το οποίο πραγματικά και ουσιαστικά ασκεί τη διακυβέρνηση αυτού.

4. <<Πλήρωμα>>: Το σύνολο των προσώπων, εκτός του Κυβερνήτη, που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης ή προσλαμβάνονται ύστερα από έγκριση της Λιμενικής Αρχής για να επιβαίνουν και να εργάζονται στο θαλάσσιο ταξί.

5. <<Επιβαίνοντες>>: Ο Κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες καθώς και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

Αρθρο :3

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ Αριθμ. 2133.1/49509/2020 (ΦΕΚ Β` 3518/25.08.2020) "Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ` αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»".

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 3
Εκδοση αδειών

1. Τα θαλάσσια ταξί πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής και εξοπλισμού των οικείων Κανονισμών Ασφαλείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και έχουν εφοδιασθεί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για το είδος και την κατηγορία των πλόων τους, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

2. Για να χρησιμοποιηθεί ένα σκάφος σαν θαλάσσιο ταξί, πρέπει να έχει εφοδιασθεί με ειδική άδεια της Λιμενικής Αρχής του αφετήριου λιμένα. Στην άδεια μεταξύ των άλλων αναγράφονται τα στοιχεία του σκάφους και πλοιοκτήτη καθώς και το είδος και η έκταση των πλόων.

3. Τα θαλάσσια ταξί επιτρέπεται να εκτελούν πλόες μόνο στη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής που εξέδωσε την άδεια και των όμορων αυτής Λιμενικών Αρχών .

4. Απαγορεύεται η εκτέλεση πλόων μεταξύ λιμένων οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από δρομολογιακές γραμμές, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 814/74 (ΦΕΚ Α 359) τις ημέρες κατά τις οποίες εκτελούνται προγραμματισμένα δρομολόγια μεταξύ των λιμένων αυτών. Κατ` εξαίρεση η εκτέλεση πλόων θαλάσσιων ταξί μεταξύ των ανωτέρω λιμένων είναι δυνατό να επιτραπεί εφόσον:

α) η πυκνότητα και το ωράριο εκτέλεσης των δρομολογίων δεν καλύπτει επαρκώς τις υπάρχουσες ανάγκες. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται σε κάθε ανανέωση και κάθε ετήσια θεώρηση της άδειας ή

β) κατά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονονισμού εκτελούνται πλόες από

θαλάσσια ταξί μεταξύ των συγκεκριμένων αυτών λιμένων με βάση προισχύσαντες Κανονισμούς Λιμένα ή

γ) συντρέχουν περιπτώσεις επειγόντων ή εκτάκτων περιστατικών.

5. Αδειες θαλάσσιων ταξί χορηγούνται μόνο σε σκάφη ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) ετών, η οποία υπολογίζεται από την 31 Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσής του, εφόσον ο πλοιοκτήτης υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του πλοιοκτήτη.

β. Εγγραφο εθνικότητας και τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά ασφαλείας του σκάφους.

γ. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ευρίσκεται νόμιμα εκτός στρατεύματος (για τους άρρενες).

δ. Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.

ε. Επικυρωμένο φωτ/φο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

στ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστρωπία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των διατάξεων του Νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του Νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

ζ.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος πρόσφατης έκδοσης (όχι πλέον του τριμήνου) και

η. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ότι έχει υποβληθεί αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.

6. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας σε νομικό πρόσωπο, εφόσον από το καταστατικό του προβλέπεται ρητά η πραγματοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου ενώ οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου 5, ανάλογα, πρέπει να συντρέχουν στον, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του, ο οποίος θα δηλωθεί στη Λιμενική Αρχή.

7. Η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται με απόφαση της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε εάν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις με βάση τους οποίους είχε χορηγηθεί.

«7. Σε περίπτωση αλλαγής κυριότητας νομίμως δραστηριοποιούμενου θαλασσίου ταξί, το δικαίωμα δραστηριοποίησης θαλασσίου ταξί μεταβιβάζεται ελεύθερα, για όσο χρόνο το σκάφος δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

Για την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, όπως ισχύει, με εξαίρεση τον περιορισμό του ορίου ηλικίας της παραγράφου 5.»

***Η εντός " " παρ. 7 προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 4 της ΥΑ Φ. 514.1/2014/Σχ. 1653/29-4-2014 (ΦΕΚ Β 1279/20-5-2014), με την οποία εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 54.

Αρθρο :4
Προισχύσασες μορφές άρθρου :3

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 4
Ανανέωση αδειών

1. Η χορηγούμενη από τη Λιμενική Αρχή άδεια είναι πενταετούς διάρκειας και θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους αφού υποβληθεί στη Λιμενική Αρχή αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α 75) με την οποία να δηλώνεται ότι ουδεμία μεταβολή υπήρξε και ότι δεν εξέλειπε καμμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

2. Η άδεια ανανεώνεται για την επόμενη πενταετία κ.ο.κ. μετά από αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, στ και η της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.

3. «Η Λιμενική Αρχή επιτρέπει τη δραστηριοποίηση των θαλασσίων ταξί εφόσον τα σκάφη πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού και δεν έχουν παρέλθει σαράντα ένα (41) έτη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσής τους. Μετά την παρέλευση τριακονταπενταετίας από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσής τους, επιτρέπεται η δραστηριοποίηση των θαλασσίων ταξί, με την προϋπόθεση να γίνεται σε ετήσια βάση επιθεώρηση των εν λόγω σκαφών, από αρμόδιους επιθεωρητές Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, στην ξηρά και στη θάλασσα, στο ναυπηγικό και μηχανολογικό τομέα, εφόσον εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατηγορία τους και είναι εφοδιασμένα με τα κεκανονισμένα πιστοποιητικά ασφαλείας. Οι αρμόδιοι επιθεωρητές θα διαπιστώνουν την καλή κατάσταση των πλοίων και θα συντάσσουν - υπογράφουν σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης, που θα προσκομίζονται στην οικεία Λιμενική Αρχή, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.».

***Η εντός " " παράγραφος 3 όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2 της ΥΑ 2122/10/03/2003 (ΦΕΚ 301 Β΄2003) και το άρθρο 2 του Γεν. Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 48-ΥΑ 2122/01/2011 (ΦΕΚ Β΄1597/6.7.2011) στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθμ. 62 ΥΑ Αριθμ. 2133.1/109011/2016 (ΦΕΚ Β 4308/30.12.2016) άρθρο 2.

Αρθρο :5
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 5
Πληρώματα

«1. Η σύνθεση πληρώματος των θαλάσσιων ταξί είναι η προβλεπόμενη για την ανώτατη κατηγορία πλόων για την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία τους, εφόσον δεν υφίσταται ειδική διάταξη για την υπόψη κατηγορία πλοίων ή για μεμονωμένο πλοίο, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α` 261)».

***Η εντός " " παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 του Γεν. Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 48-ΥΑ 2122/01/2011 (ΦΕΚ Β΄1597/6.7.2011).

2. Οι Κυβερνήτες και τα Πληρώματα των θαλάσσιων ταξί οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και κοσμιότητα στους επιβάτες.

3. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Λιμενικής Αρχής και τις υποδείξεις των Κυβερνητών των σκαφών, έτσι ώστε η διαδρομή να εκτελείται με ασφάλεια.

Αρθρο :6

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 6
Μητρώο ιδιοκτητών

1 . Από τη Λιμενική Αρχή τηρείται ειδικό βιβλίο μητρώου ιδιοκτητών θαλάσσιων ταξί της περιοχής αρμοδιότητάς της. Σε αυτό καταχωρίζονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία χορηγούνται άδειες με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

2. Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζονται από τη Λιμενισή Αρχή αυτεπάγγελτα, με αύξοντα αριθμό και χρονολογική σειρά έκδοσης των αδειών τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο χορηγείται η άδεια, ο αριθμός της άδειας, τα στοιχεία του πλοίου καθώς καιτο είδος και η έκταση των πλόων. Η καταχώριση γίνεται την ίδια ημέρα έκδοσης της άδειας και ο σχετικός αριθμός καταχώρισης γράφεται πάνω στο φάκελλο του ιδιοκτήτη θαλάσσιου ταξί όπου φυλάσσονται αντίγραφο της άδειάς του και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγησή της. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης οριστικής ανάκλησης της άδειας γίνεται διαγραφή του ιδιοκτήτη θαλάσσιου ταξί από το μητρώο μετά την οριστικοποίηση της ανάκλησης.

3. Παράλληλα με το μητρώο τηρείται και αλφαβητικό ευρετήριο ιδιοκτητών θαλάσσιων ταξί, στο οποίο αναγράφονται το όνομα του ιδιοκτήτη του θαλάσσιου ταξί και ο αριθμός της καταχώρισής του στο μητρώο.

Αρθρο :7

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 7
Γενικές διατάξεις

1. Κάθε θαλάσσιο ταξί, εκτός από τις ενδείξεις του λιμένα και του αριθμού νηολογίου, οι οποίες πρέπει να είναι αναγεγραμμένες επ` αυτού, θα πρέπει να έχει και πινακίδα στην οποία να γράφεται η ιδιότητα του σκάφους, η περιοχή απασχόλησής του και ο αριθμός της άδειας.

2. Η πινακίδα της προηγούμενης παραγράφου είναι λευκή τριγωνική με κόκκινα γράμματα φωτισμένη εσωτερικά κατά τη νύκτα και είναι τοποθετημένη εξωτερικά στην οροφή του σκεπαστού χώρου εγκάρσια έτσι ώστε να φαίνεται και από τις δύο πλευρές του πλοίου, όταν αυτό έχει παραβάλει. Κατά τη διάρκεια των πλόων, το φως της πινακίδας αυτής σβήνεται για να μην προκαλούνται προβλήματα στην ασφάλεια της ναυσιπλοϊας.

3. Τα πλοία της κατηγορίας αυτής έχουν εξωτερικά χρώμα πορτοκαλί.

4. Απαγορεύεται η χωρίς έγκριση της Λιμενικής Αρχής κάθε είδους εξωτερική διακόσμηση ή και διαφήμιση .

Αρθρο :8

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 8
Μέτρα ασφαλείας

1. Δεν επιτρέπεται επιβίβαση περισσοτέρων επιβατών από όσα ορίζει το πιστοποιητικό αξιοπλοϊας και σε οποιαδήποτε περίπτωση περισσοτέρων των οκτώ (8) επιβατών.

2. Οι ιδιοκτήτες των θαλάσσιων ταξί, εκτός από την ιδιαίτερη φροντίδα τους για να διατηρούνται τα σκάφη στα επιθυμητά επίπεδα ασφαλείας, μεριμνούν και εξασφαλίζουν την καλή εμφάνιση και συντηρηση τους.

3. Οι Λιμενικές Αρχές στα πλαίσια των προσπαθειών τους για την αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της Χώρας και των γενικών αρμοδιοτήτων τους παρέχουν προφορικές ή έγγραφες οδηγίες προς τους επαγγελματίες της περιοχής τους για την καλή εμφάνιση των σκαφών και του προσωπικού τους και υποδεικνύουν μέτρα σχετικά με την ευταξία, την υγιεινή και την καθαριότητα και την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική.

4. Οι ιδιοκτήτες και οι Κυβερνήτες των θαλάσσιων ταξί παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ευκολία προσφέροντας απροφάσιστα τις υπηρεσίες και τα σκάφη τους στα πλαίσια επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης των Λιμενικών Αρχών ή για κάλυψη έκτακτων αναγκών Λιμενικής Αστυνομίας.

5. Τα θαλάσσια ταξί φέρουν τους φανούς και τα σήματα που προβλέπονται από το Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να προσαρμοσθούν προς τον τύπο του σκάφους. Επίσης κάθε θαλάσσιο ταξί φέρει περίβλεπτο αναλάμποντα ηλεκτρόχροο (AMBER) φανό εκπέμποντα εξήντα (60) αναλαμπές ανά πρώτο λεπτό και ορατό από απόσταση δύο (2) τουλάχιστον ναυτικών μιλίων. Εφόσον το σκάφος κινείται ο εν λόγω φανός θα είναι αναμμένος τόσο την ημέρα όσο και τη νύκτα.

6. Η εκτέλεση πλόων κατά το χρονικό διάστημα μία ώρα μετά τη δύση μέχρι και μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου επιτρέπεται μόνο σε όσα θαλάσσια ταξί έχουν εφοδιασθεί με ραντάρ και διόπτρα νυκτός (νυκτοσκόπιο) .

Αρθρο :9

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 9
Χώροι αναμονής

1. Τα θαλάσσια ταξί παραβάλλουν για αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση μόνο στους χώρους που ορίζει με απόφασή της η Λιμενική Αρχή.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις εκτός εάν υπάρχει ειδικό σημείο προσέγγισης ταχυπλόων σκαφών προσδιορισμένο με σημαντήρες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύοντες περιΟρισμοί που αναφέρονται στις περιοχές κίνησης τσχυπλόων σκαφών.

3. Η μίσθωση είναι υποχρεωτική στις ωώες εργασίας του προσωπικού.

4. Οταν ένα θαλάσσιο ταξί δεν εργάζεται για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να απομακρύνεται από τον προβλήτα αναμονής των προς επιβίβαση ατόμων.

Αρθρο :10

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 10
Κόμιστρα-αποζημιώσεις

1. Η απασχόληση των θαλάσσιων ταξί επιτρέπεται μόνο με ολική ναύλωση, απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με καταβολή εισιτηρίου.

2 Οι ανώτατες τιμές των κομίστρων των θαλάσσιων ταξί καθορίζονται ελεύθερα δύο μόνο φορές το έτος και ισχύουν για τη θερινή και χειμερινή περίοδο αντίστοιχα. Η θερινή περίοδος περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου και η χειμερινή το από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου διάστημα. Οι εκμεταλλευόμενοι αυτά υποχρεούνται να δημοσιοποιούντα καθοριζόμενα από αυτούς κόμιστρα με κάθε πρόσφορο τρόπο και να τα γνωστοποιούν στην οικεία Λιμενική Αρχή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εφαρμογή τους.

3. Η γνωστοποίηση στη Λιμενική Αρχή κατά τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 2 πρέπει να γίνεται με τυποποιημένο έντυπο, πανομοιότυπο για όλα τα σκάφη και όλες τις περιπτώσεις, στο οποίο να αναγράφεται:

α) Δικαίωμα εκκίνησης (σημαία).

β) Κόμιστρο ανά μίλι ημερήσιου πλου.

γ) Κόμιστρο ανά μίλι νυκτερινού πλου.

δ) Αποζημίωση για κάθε πέντε λεπτά αναμονής.

ε) Ανώτατο όριο βάρους η όγκου δωρεάν μεταφερομένων αποσκευών.

στ) Κόμιστρο ανά τεμάχιο αποσκευών πέραν του ορισμένου ορίου δωρεάν μεταφοράς.

4. Αντίγραφο του ανωτέρω πίνακα, καθώς και πίνακας με τις μιλιομετρικές αποστόσεις των συνήθως εκτελουμένων διαδρομών, θεωρημένοι από τη Λιμενική Αρχή, αναρτώνται εντός καλαίσθητου, υαλόφρακτου και φωτιζόμενου κατά τις νυκτερινές ώρες πλαισίου σε περίοπτη θέση στον εσωτερικό χώρο του πλοίου και τίθενται υπόψη των επιβατών κατά την επιβίβασή τους.

5. Κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών επιλύεται από τη Λιμενική Αρχή.

6. Για κάθε είσπραξη κομίστρου οι εκμεταλλευόμενοι θαλάσσια ταξί οφείλουν να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή χειρόγραφες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92), στα οποία, εκτός των άλλων θα αναγράφονται αναλυτικά και τα νόμιμα τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρθρο :11

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ Αριθμ. 2133.1/49509/2020 (ΦΕΚ Β` 3518/25.08.2020) "Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ` αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»".

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 11
Ειδικές ρυθμίσεις

Με αποφάσεις της Λιμενικής Αρχής ρυθμίζονται ειδικά θέματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και ανάγονται στις ιδιαιτερότητες κάθε λιμένα.

Αρθρο :12

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

α. Αδειες θαλάσσιων ταξί, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τις Λιμενικές Αρχές σύμφωνα με τις προισχύσασες διατάξεις των Κανονισμών Λιμένα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση άχι πέραν της 31/12/1998. Επιτρέπεται η ανανέωση των αδειών αυτών εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού πλην του

μεγέθους, του ορίου ηλικίας και της ταχύτητας των σκαφών και καταχωρηθούν στο τηρούμενο από την οικεία Λιμενική Αρχή βιβλίο μητρώου θαλασσίων ταξί.

β. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αντικατάστασης, για οποιονδήπατε λόγο ή αιτία, σκάφους (θαλάσσιου ταξί), εφοδιασμένου με άδεια της Λιμενικής Αρχής, με άλλο - νέο σκάφος, εφαρμόζονται οι διατόξεις του παρόντος Κανονισμού.

Αρθρο :13

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα της έκδοσης αδειών και χρησιμοποίησης των θαλάσσιων ταξί καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος.

+ Μέγεθος Γραμμάτων -

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΥΑ 313//1997 (ΥΑ 3131{2/22/97 ΦΕΚ Β 795 1997): Γενικός Κανονισμός αρ. 16 για τα θαλάσσια ταξί. (Βλ.άρθρο 0, βλ.τροπ.με ΥΑ 2133.1/1896/2018) (180843)

Αρθρο :14

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ Αριθμ. 2133.1/49509/2020 (ΦΕΚ Β` 3518/25.08.2020) "Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ` αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»".

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. ΥΑ 2133.1/1896/2018 (ΦΕΚ Β 164/26.1.2018) με την οποία ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η παρούσα.

Αρθρο 14
Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες του παρόντος Γενικού Κανονισμού, του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά όργανα, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις Κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ Α 261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (ΦΕΚ Α 214) .

2. Εκτός από τις ανωτέρω Κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ΔΚΑΣ ή αδικαιολόγητης άρνησης μίσθωσης, η Λιμενική Αρχή δύναται με αποφαση της να επιβάλει και προσωρινή αφαίρεση της όδειας από δύο (2) ημέρες έως ένα (1) μήνα.

Πειραιάς, 8 Αυγούστου 1997
Ο Αρχηγός Λ.Σ.
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Περ.

β) Για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας θαλάσσιου ταξί που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού καταβάλλεται τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της εκδούσας Λιμενικής Αρχής.

γ) Ο Κανονισμός αυτός ισχύει δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 11 Αυγούστου 1997

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ